

IZUAN BIN DAUD

/wn.

SYAZLIANA BINTI HAMZAH

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, Y.A.A Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), Y.A Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abdul Latif (Panel) dan Y.A Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel), pada 19 Zulhijjah 1440H / 20 Ogos 2019]

[Kes Permohonan No. : 10000-077-0001-2019]

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Memfailkan Dan Menyampaikan Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Rekod Rayuan - Seksyen 139 (4) dan (8), Seksyen 141 (1) dan Seksyen 142 (2) dan 93) dan Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Pegum Syarie Pemohon : Tuan Muhammad Iz'aan bin Azalan
daripada Tetuan Izaan Azalan & Associates.

Pegum Syarie Responden : Puan Norhafizah binti Norulalazhar
daripada Tetuan Saadiah Khoo Lo & Co.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah merupakan satu permohonan kebenaran melanjutkan tempoh masa bagi memfailkan dan menyampaikan Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Rekod Rayuan kepada Responden yang dikemukakan oleh Pemohon bagi mendapatkan Perintah-Perintah seperti berikut –

- i. Mahkamah Yang Mulia ini memberikan kebenaran kepada Pemohon untuk memfailkan dan menyampaikan Notis Rayuan Pemohon di dalam kes Rayuan No. : 10000-041-0107-2018 bertarikh 13.8.2018 “ Kes Rayuan Tersebut ” ke atas Responden dan/atau Peguam Syarie Responden di luar batas masa yang ditetapkan oleh seksyen 139 (4) DAN 139 (8) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003 berdasarkan kepada seksyen 238 enakmen yang sama;
- ii. Mahkamah Yang Mulia ini memberikan kebenaran kepada Pemohon untuk memfailkan dan menyampaikan Alasan Rayuan Pemohon di dalam kes Rayuan tersebut ke atas Responden dan/atau Peguam Syarie Responden sekiranya di luar batas masa yang ditetapkan oleh seksyen 141 (1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003 berdasarkan kepada seksyen 238 enakmen yang sama;
- iii. Mahkamah Yang Mulia ini memberikan kebenaran kepada Pemohon untuk memfailkan dan menyampaikan Rekod Rayuan kes Rayuan tersebut ke atas Responden dan/atau Peguam Syarie Responden sekiranya di luar batas masa yang ditetapkan oleh seksyen 142 (2) dan 142 (3) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003 berdasarkan kepada seksyen 238 enakmen yang sama;
- iv. Atau, Mahkamah Yang Mulia ini mengiktiraf dan membuat penghakiman bahawa Notis Rayuan Pemohon di dalam kes Rayuan No.: 10000-041-0107-2018 bertarikh 13.8.2018 telah difailkan dan diserahkan kepada Responden dalam tempoh masa 14 hari sebagaimana ditetapkan

oleh seksyen 139 (4) dan 139 (8) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor.

- v. Lain-lain perintah yang suaimanfaat serta relief yang Mahkamah fikirkan sesuai dan munasabah.

[2] Afidavit Jawapan telah difailkan oleh Pihak Responden pada 21/3/2019 memohon Mahkamah ini menolak Permohonan Pemohon dengan kos. Afidavit Balasan difailkan oleh Pemohon pada 19/4/2019. Pemohon memfailkan hujahan pada 13.5.2019 manakala Responden memfailkan hujahan pada 14/5/2019.

FAKTA KES

[3] Pada 30/7/2018, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor telah menolak permohonan Pemohon (Kes No. 10400-041-0036-2018) bagi mengenepi dan membatalkan tuntutan hak jagaan anak yang difailkan oleh Responden (Kes No. 10400-028-0630-2017).

[4] Akibat tidak berpuashati dengan keputusan tersebut, Pemohon secara bersendirian telah memfailkan Notis Rayuan pada 13/8/2018 bagi merayu keseluruhan keputusan tersebut dan sesalinan Notis Rayuan tersebut telah disampaikan kepada Responden melalui aplikasi *whatsapp* pada tarikh yang sama.

[5] Pada 18.8.2018, Pihak Pemohon telah menyerahkan sesalinan Notis Rayuan kepada Responden secara kediri.

[6] Pada 28.8.2018, Pemohon telah melantik Tuan Muhammad Iz'aan bin Azalan daripada Tetuan Izaan Azalan & Associates yang telah pada 26.9.2018 memohon mendapatkan panduan daripada mahkamah secara bertulis mengenai kedudukan penyerahan Notis Rayuan kepada Responden melalui aplikasi whatsapp.

[7] Pemohon telah diarahkan untuk membuat permohonan pelanjutan tempoh masa bagi membolehkan prosiding rayuan Pemohon diteruskan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[8] Kes yang dipohon di hadapan kami ini adalah suatu kes berkaitan dengan permohonan melanjutkan tempoh masa bagi memfailkan dan menyampaikan Notis Rayuan berdasarkan kepada seksyen 139 (4) dan 139 (8) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003, memfailkan dan menyampaikan Alasan Rayuan berdasarkan kepada seksyen 141 (1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003 dan memfailkan dan menyampaikan Rekod Rayuan kepada Responden berdasarkan kepada seksyen 142 (2) dan 142 (3) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003.

[9] Secara alternatifnya Pemohon memohon pengiktirafan kami bahawa pemfailan Notis Rayuan yang telah dibuat pada 13.8.2018 serta pemakluman/penyerahan kepada Responden yang telah dibuat pada 13.8.2018 melalui aplikasi whatapps dan penyerahan kediri Responden pada 18.8.2018 sebagai penyerahan yang memenuhi kehendak seksyen 139 (4) dan 139 (8) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor.

[10] Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah Negeri Selangor (ETMMSS) 2003 berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa, iaitu -

Seksyen 238 - Memanjangkan Atau Memendekkan Masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[11] Sukacita kami nyatakan bahawa banyak penghakiman telah diputuskan berhubung dengan permohonan perlanjutan tempoh masa seperti kes ***Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No : 10000-099-0005-2009*** oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, kes ***Wani Binti Abdullah lwn. Mohd Amir Hafizh bin Mohd Zarir, Kes Permohonan No : 14000-077-0001-2019 dan 14000-077-0018-2019*** oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan dan antara kes yang telah diterbitkan di dalam Jurnal Hukum seperti kes ***Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1)*** serta kes ***Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hssan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1)***, di mana Panel Hakim Mahkamah Rayuan kes-kes berkenaan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan

sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 ETMMSS 2003 tersebut, iaitu –

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya;
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi

[12] Kami ingin menegaskan di sini bahawa di dalam mana-mana permohonan perlanjutan tempoh masa, adalah menjadi tanggungjawab Pemohon untuk menghujahkan tentang faktor-faktor tempoh kelewatan, sebab kelewatan, kebarangkalian untuk berjaya dalam rayuan dan tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi untuk pertimbangan kami dan bukannya penghujahan terhadap merit kes.

Faktor Tempoh kelewatan

[13] Pemohon di dalam Afidavit Sokongannya menyatakan bahawa telah memfailkan Notis Rayuan pada 13.8.2018 tanpa melalui mana-mana peguam Syarie tetapi hanya bergantung kepada maklumat yang diberikan oleh Peguam Syarie yang terdahulu serta maklumat daripada kaunter mahkamah sendiri.

[14] Responden di dalam Afidavit Balasan dan hujahan bertulis tidak mempertikaikan berkenaan dengan tempoh pemfailan Notis Rayuan.

[15] Berdasarkan kepada fakta, kes yang ingin dirayu iaitu Kes No. 10400-041-0036-2018 telah diputuskan pada 30.7.2018. Pengiraan tempoh 14 hari bagi pemfailan notis rayuan daripada tarikh keputusan adalah berakhir pada 12.8.2018.

ini adalah berdasarkan kepada seksyen 139 (4) Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003.

Seksyen 139 – Notis Rayuan

(4) Notis rayuan hendaklah difailkan dalam masa empat belas hari dari hari keputusan itu diumumkan, dan hendaklah menyatakan sama ada keseluruhan atau sebahagian sahaja, dan bahagian yang mana, keputusan itu yang dirayukan.

[16] Walaubagaimana oleh kerana 12.8.2018 adalah jatuh pada hari kelepasan mingguan iaitu hari ahad maka tempoh masa 14 hari bagi pemfailan notis rayuan adalah dikira pada hari berikutnya iaitu 13.8.2018. Ini adalah berdasarkan kepada seksyen 54 (1) (b) dan seksyen 105 (b) Akta Tafsiran 1948 dan 1967 [Akta 388].

Seksyen 54 – Mengira masa

(1)...

(b) jika hari terakhir bagi tempoh itu ialah hari kelepasan mingguan atau hari kelepasan am (yang dirujuk dalam seksyen-seksyen kecil ini sebagai hari-hari yang dikecualikan) maka tempoh itu hendaklah termasuk hari berikutan selepasnya yang bukan hari dikecualikan;

Seksyen 105 – Pengiraan masa

Pada mengira masa bagi maksud mana-mana undang-undang bertulis, melainkan jika terdapat maksud yang sebaliknya –

(b) jika hari yang akhir bagi tempoh itu ialah hari kelepasan mingguan atau hari kelepasan am (yang disebutkan sebagai hari yang dikecualikan dalam seksyen ini) maka tempoh itu hendaklah termasuk hari yang berikutan kemudiannya, iaitu hari yang bukan dikecualikan;

[17] Oleh yang demikian kami berpuas hati bahawa pemfailan Notis Rayuan telah dibuat di dalam tempoh masa yang dibenarkan iaitu 14 hari daripada tarikh keputusan.

[18] Manakala bagi penyerahan Notis Rayuan kepada Responden, Pemohon telah menghujahkan bahawa pemakluman/ penyerahan notis tersebut yang telah dibuat melalui aplikasi *whatsapp* pada tarikh pemfailan iaitu pada 13.8.2018 adalah penyerahan yang sempurna. Pemohon menghujahkan bahawa seksyen 41 ETMMSS tidak memberi tafsiran yang jelas mengenai maksud ‘ ke diri ’ dan tidak terikat dengan cara atau bentuk asalkan maksud pemakluman berkenaan kewujudan prosiding kes kepada pihak yang satu lagi tercapai.

[19] Responden tidak bersetuju dengan penyerahan Notis Rayuan dibuat melalui aplikasi *whatsapp* dan menyifatkan kegagalan Pemohon menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden secara serahan kediri adalah bersandarkan kepada kecuaiannya Pemohon semata-mata.

[20] Pada pendapat kami penggunaan aplikasi *whatapps* bukanlah salah satu instrumen penyampaian atau penyerahan dokumen mengikut undang-undang sebaliknya hanya berbentuk pemakluman sahaja. Komunikasi tersebut tidak mencapai ke tahap penyerahan dokumen seperti yang diperuntukkan di dalam seksyen 41 ETMMSS iaitu,

Seksyen 41. Cara penyampaian

(1) Tertakluk kepada Bahagian ini, sesuatu saman atau dokumen lain hendaklah disampaikan ke diri, dan hendaklah dilaksanakan dengan menyerahkan saman atau dokumen lain itu, atau dengan mengemukakanya untuk diperiksa dan menyerahkan satu salinan saman atau dokumen lain itu, kepada orang yang kepadanya saman atau dokumen itu hendak disampaikan.

[21] Selain daripada itu isu sama ada penyampaian dokumen tersebut telah benar-benar diterima atau dibaca oleh penerima yang dimaksudkan juga adalah sangat samar dan tidak menyakinkan. Kami tidak menemui apa-apa pengesahan daripada syarikat pembekal telco bahawa nombor penerima *whatspps* tersebut telah didaftarkan atas nama Responden. Tambahan pula *whatapps* tersebut boleh dibuka dan dibaca oleh sesiapa sahaja dan tidak seperti penyampaian kediri yang mana kesahihan penerima dokumen hendaklah diyakini penerima yang dimaksudkan seperti yang diperuntukkan di dalam seksyen 49 (1) ETMMSS.

Seksyen 49. Bukti penyampaian

(1) Penyampaian saman atau dokumen lain boleh, melainkan jika Mahkamah memerintahkan sebaliknya, dibuktikan melalui afidavit orang yang melaksanakan penyampaian itu dan, jika penyampaian itu adalah ke diri dan orang yang kepadanya saman atau dokumen lain itu hendak disampaikan tidak dikenalnya sendiri, melalui afidavit orang yang mengecamkan orang yang kepadanya saman atau dokumen itu hendak disampaikan.

(2) Orang yang kepadanya saman atau dokumen itu disampaikan hendaklah menandatangani suatu pengakuteraan penyampaian, tetapi keengganan atau ketidakupayaannya menandatangani sedemikian tidaklah akan menjejaskan keesahan penyampaian itu.

[22] Oleh yang demikian kami menolak permohonan Pemohon bagi mengiktiraf penyampaian Notis Rayuan yang dibuat kepada Responden pada 13.8.2018 melalui aplikasi *whatapps* sebagai satu penyampaian yang sempurna mengikut peruntukan undang-undang.

[23] Secara alternatifnya Pemohon juga memohon agar penyerahan Notis Rayuan yang dibuat kepada Responden secara kediri pada 18.8.2018 diterima sebagai penyerahan di dalam tempoh masa yang dibenarkan iaitu dalam tempoh 14 hari daripada tarikh keputusan dengan hujahan bahawa undang-undang tidak

menyatakan secara terperinci sama ada 14 hari tersebut berturutan hari atau 14 hari bekerja.

[24] Kami sekali lagi merujuk kepada seksyen 54 (1) (b) dan seksyen 105 (b) Akta Tafsiran dan menegaskan bahawa hanya apabila hari yang terakhir atau hari yang ke 14 tersebut jatuh pada hari selepas am maka hari yang berikutnya adalah dikira sebagai hari yang terakhir.

[25] Prinsip mengenai pengiraan hari bagi tempoh masa 14 hari telah diputuskan di dalam Kes *Wani Binti Abdullah lwn. Mohd Amir Hafizh bin Mohd Zarir, Kes Permohonan No : 14000-077-0001-2019 dan 14000-077-0018-2019* oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan bagi maksud penyerahan notis rayuan seperti berikut ;

Berdasarkan kepada fakta itu, tempoh 14 hari hendaklah dikira mulai daripada tarikh 5.6.2018 untuk menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden. Tarikh tamat 14 hari untuk menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden sebagaimana kehendak sub seksyen 139 (8) itu ialah pada 18.6.2018, namun sehingga tamat tempoh 14 hari tersebut, Pemohon telah gagal untuk menyerahkan Notis Rayuannya seperti mana yang dikehendaki oleh sub seksyen 139 (8) di atas.

[26] Berdasarkan pernyataan Pemohon dan hujahan di atas, kami dapati bahawa kelewatan Pemohon menyerahkan Notis Rayuan secara kediri kepada Responden adalah selama 5 hari daripada tarikh yang ditetapkan oleh undang-undang.

[27] Pada hemat kami tempoh kelewatan yang telah berlaku bukanlah suatu tempoh kelewatan masa yang lama dan tempoh kelewatan ini adalah suatu tempoh yang munasabah untuk dipertimbangkan permohonan Pemohon ini.

Faktor Alasan Kelewatan

[28] Pemohon di dalam permohonannya menyatakan alasan-alasan kelewatan penyerahan Notis Rayuan ini adalah sepertimana berikut –

- a) Bahawa Pemohon memfailkan Notis Rayuan pada 13.8.2018 kerana Pemohon ingin meneliti alasan penghakiman Mahkamah Tinggi terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membuat rayuan atau tidak. Ini adalah kerana Pemohon tidak hadir di Mahkamah pada tarikh keputusan dibacakan dan Peguam Syarie Pemohon tidak dapat menjelaskan intipati serta memberikan kefahaman yang penuh mengenai keputusan yang diberikan;
- b) Bahawa Pemohon telah menyelesaikan urusan memfailkan Notis Rayuan pada 13.8.2018 pada jam 3.05 petang dan sekiranya penyerahan Notis rayuan dibuat secara serahan tangan kepada Responden maka perjalanan daripada Shah Alam ke tempat Responden akan mengambil masa lebih kurang satu jam setengah;
- c) Bahawa Pemohon telah menyampaikan Notis Rayuan kepada Responden pada 13.8.2018 melalui aplikasi *whatapps* dan pemohon berkeyakinan penyampaian tersebut telah sempurna;
- d) Bahawa sebab kelewatan menyerahkan Rekod Rayuan kepada Pemohon secara kediri adalah disebabkan Pemohon telah dijadualkan untuk berjumpa dengan Responden pada 18.8.2018 bagi urusan mengambil anak-anak.

[29] Responden di dalam Afidavit Jawabannya menyatakan bahawa alasan yang dikemukakan atas kelewatan yang dibangkitkan oleh Pemohon adalah suatu alasan yang tidak munasabah kerana sebagai seorang yang telah beberapa kali menghadiri proses mahkamah dan memfailkan beberapa kes di mahkamah, sewajarnya Pemohon telah arif dan maklum mengenai pelaksanaan penyerahan saman atau notis rayuan.

[30] Responden juga menyatakan bahawa Pemohon mempunyai pengetahuan mengenai alamat tempat tinggal Responden bagi tujuan penyerahan Notis Rayuan kerana sememangnya Responden tidak pernah menyembunyikan fakta berkenaan alamat terkini Responden kepada Pemohon.

[31] Kami telah menolak hujah penyerahan Notis Rayuan melalui aplikasi *whatapps* sebagaimana kami telah menolak hujah pengiraan tempoh masa 14 hari bekerja seperti yang dikemukakan oleh Pemohon. Kami juga menolak alasan Pemohon mengenai keputusan untuk memfailkan rayuan dibuat di akhir tempoh yang ditetapkan kerana ingin meneliti alasan penghakiman Hakim Mahkamah Tinggi terlebih dahulu. Ini adalah kerana Arahan Amalan Mahkamah Syariah No 6 Tahun 2017 menyebut bahawa tempoh masa penyediaan nota keterangan dan alasan penghakiman adalah tidak lewat daripada lapan (8) minggu daripada tarikh pemfailan notis rayuan bagi tujuan penyediaan alasan rayuan.

[32] Pada hemat kami, alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah remeh dan menunjukkan ketidakseriusan Pemohon di dalam kes ini. Oleh itu Pemohon telah gagal menunjukkan kepada kami alasan-alasan yang boleh diterima tentang sebab kelewatan bagi membolehkan permohonan ini dipertimbangkan atas faktor ini.

Faktor Kebarangkalian Untuk Pemohon Berjaya Dalam Rayuannya

[33] Mengenai faktor ini, Peguam Pemohon menghujahkan bahawa Pemohon telah berjaya menunjukkan kesilapan di dalam pliding yang difailkan oleh Responden di Mahkamah Tinggi. Tambahan pula dengan status Responden sebagai masih seorang isteri kepada Pemohon, maka Pemohon cenderung untuk percaya Pemohon boleh berjaya di peringkat rayuan.

[34] Berdasarkan hujahan Peguam Pemohon, kami berpuashati bahawa sama ada rayuan Pemohon mempunyai merit atau tidak untuk berjaya sewajarnya dinilai dan dipertimbangkan dengan kedua-dua pihak diberi peluang untuk mengemukakan hujahan masing-masing di peringkat rayuan nanti. Berdasarkan ulasan tersebut, kami berpendapat bahawa Pemohon telah menunjukkan kepada kami bahawa permohonan perlanjutan masa ini adalah relevan berdasarkan faktor ini.

Faktor Tahap Prejudis Kepada Pihak Yang Satu Lagi

[35] Pemohon di perenggan 90 menghujahkan bahawa permohonan Pemohon ini amatlah tidak memprejudiskan Responden kerana kedua-dua Pemohon dan Responden mempunyai hak yang sama untuk berhujah di Mahkamah Rayuan Syariah.

[36] Peguam Responden menghujahkan bahawa tahap prejudis kepada Responden sekiranya permohonan ini dibenarkan adalah tinggi kerana selain daripada permohonan Pemohon ini telah mendatangkan *masyaqqah* dan *drarar* kepada Responden dari segi masa dan kos, permohonan ini juga telah menyebabkan prosiding kes hadhanah yang difailkan oleh Responden digantung.

[37] Sekiranya permohonan ini dibenarkan maka tempoh penggantungan prosiding kes hadhanah akan dipanjangkan malah Responden harus melalui proses rayuan serta membayar kos peguam di peringkat rayuan.

[38] Bagi menilai faktor ini, kami kemukakan pandangan Panel Rayuan di dalam kes *Fatimah @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hassan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1)*, menyatakan –

"Pada pendapat kami ia juga merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan. Ini adalah kerana ia berkait dengan tahap prejudis yang akan diterima oleh Pemohon jika perlanjutan tempoh masa tidak dibenarkan. Jika tiada kebarangkalian untuk pihak Pemohon berjaya dalam rayuan, maka tahap prejudis kepada pihak Responden adalah lebih tinggi. Dengan lain perkataan jika dalam rayuan nanti, Pemohon gagal dalam rayuannya, maka perlanjutan tempoh masa ini akan memprejudiskan pihak Responden dari segi kelewatan mendapatkan hak yang telah dihakimi oleh Hakim Bicara serta melibatkan pembaziran masa dan kos kepada pihak Responden"

[39] Kami berpendapat permohonan ini tidak akan mendatangkan prejudis yang tinggi kepada pihak Responden dengan kesegeraan Pemohon memasukkan permohonan perlanjutan tempoh masa ini setelah dimaklumi oleh Pemohon tentang perkara kelewatan ini. Responden juga akan mempunyai hak untuk berhujah di dalam kes rayuan nanti sekiranya permohonan lanjutan tempoh masa ini dibenarkan.

[40] Kami sekali lagi menyatakan bahawa perlanjutan sesuatu tempoh masa untuk melakukan sesuatu di dalam undang-undang merupakan kuasa budi bicara kami. Walaupun telah ada panduan yang telah dijelaskan di dalam penghakiman

Mahkamah terdahulu, namun ianya adalah sebagai panduan semata-mata dan kami tidaklah terikat dengan ketat untuk memenuhi kesemua faktor-faktor yang dinyatakan di dalam panduan tersebut.

[41] Berdasarkan ulasan-ulasan tersebut, kami berpuashati bahawa Pemohon telah menunjukkan kepada kami bahawa permohonan ini wajar dibenarkan demi kepentingan keadilan. Kami berpuashati bahawa wujudnya keadaan khas yang akan memberikan keadilan kepada kedua-dua pihak di dalam kes ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Panel Rayuan Mahkamah Syariah Selangor di dalam kes *Harun Bin Abdullah lwn. Zainab Binti Alina [1987] JH 2 (1) 279* sebagaimana berikut –

“Oleh itu sebelum kebenaran diberi untuk melanjutkan masa rayuan dua perkara hendaklah dipenuhi. Yang Pertama mesti ada perihal-perihal istimewa (special circumstances), dan yang kedua, perihal-perihal istimewa itu akan mendatangkan atau membawa kepada keadilan.”

[42] Bagi kes permohonan ini, kami dapati bahawa Responden memohon supaya permohonan ini ditolak dengan kos. Walaubagaimanapun kami telah berpuashati bahawa permohonan pelanjutan tempoh masa yang dipohon oleh Pemohon ini adalah wajar untuk dibenarkan. Oleh yang demikian dalam mempertimbangkan isu kos yang dibangkitkan oleh Responden, kami merujuk kepada penghakiman Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes *Ahmad Azman Bin Abdullah lwn. Nor Fatiha Binti Mohd Yusof, Kes Permohonan No. : 10000-085-0076-2018* yang menyatakan -

[49] Pada hemat kami dalam isu kos ini, kami berpendirian bahawa suatu kos wajar diawardkan bagi mana-mana permohonan interlokutori perlanjutan

tempoh masa di bawah seksyen 238 ETMMSS 2003. Kewajaran kos tersebut adalah diawardkan kepada Responden dalam semua hal prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut-

- a. Bahawa prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa yang difailkan oleh Pemohon adalah berpunca daripada kecuaiian dan kelalaian Pemohon mematuhi penetapan tempoh masa yang ditetapkan melalui undang-undang atau Arahan Amalan;*
- b. Bahawa pihak Responden telah dijadikan pihak-pihak dalam prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa tersebut yang menyebabkan pengeluaran kos di pihak Responden dalam pengendalian prosiding dan guaman (jika ada) bagi menghadapi permohonan Pemohon;*
- c. Bahawa pihak Responden terpaksa memberi penumpuan kepada prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa melibatkan pengurusan pliding bermula dari penelitian terhadap Notis dan Afidavit Sokongan, penyediaan Afidavit Jawapan, penelitian kepada Afidavit Balasan serta penelitian dan penyediaan peringkat hujahan;*
- d. Bahawa masa yang diperuntukkan oleh Responden untuk kehadiran prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa di mana sekurang-kurangnya ia melalui 2 kali pendengaran atau lebih sebelum permohonan tersebut diputuskan; dan*
- e. Bahawa Mahkamah telah memberikan pertimbangan tahap prejudis kepada Responden dengan prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa yang wajar dipampaskan dengan kos.*

[43] Bagi kes ini, kami dapati permohonan perlanjutan tempoh masa ini difailkan ini akibat dari kegagalan Pemohon untuk mematuhi peruntukan seksyen 139 (8) Akta 585. Kegagalan Pemohon tersebut telah menyebabkan kesulitan kepada Responden yang perlu mengeluarkan kos untuk mendapatkan khidmat Peguam Syarie dalam menghadapi prosiding permohonan ini, di samping Pemohon tidak memberikan sebarang bantahan atau respon berkaitan isu kos yang dituntut oleh Responden. Melihat situasi tersebut, kami berpuas hati menyatakan bahawa Responden sewajarnya *diawardkan* dengan suatu kos prosiding atas permohonan yang dibuat oleh Pemohon ini.

[44] Kami juga mendapati bahawa walaupun Pemohon telah memplidkan permohonan pelanjutan masa memfailkan dan menyerahkan Alasan Rayuan dan Rekod Rayuan kepada Responden tetapi ianya tidak dihujahkan dan tiada maklumat mengenai tarikh penerimaan Borang MS 30 dinyatakan di mana-mana bahagian di dalam permohonan ini. Oleh yang demikian, kami berpendapat adalah tidak perlu untuk kami memberikan penghakiman mengenai perkara tersebut.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan, Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan dan penghujahan pihak-pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

- [1] Permohonan Pelanjutan Tempoh Masa Menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden **ADALAH DITERIMA.**

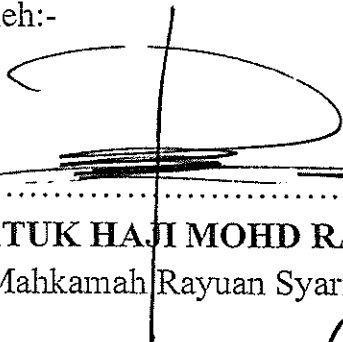
- [2] Notis Rayuan hendaklah diserahkan semula kepada Responden secara serahan kediri dalam tempoh 14 hari mulai daripada hari ini.
- [3] Mahkamah perintahkan Pemohon membayar kos prosiding kes ini kepada Responden sebanyak **RM 2,000.00**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



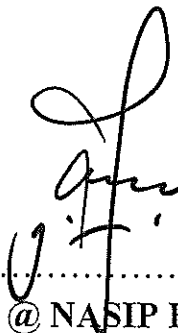
.....
1. **Y.A.A. TUAN HAJI MOHD. AMRAN B. MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh:-



.....
2. **Y.A DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh:-



.....
3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.